

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA**

Processo Digital nº: **0003961-28.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 1134/2016 - 48º Distrito Policial - Cidade Dutra, 127/2016 - 48º Distrito Policial - Cidade Dutra**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **CAIO DA SILVA BARROS**
 Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Nenhuma informação disponível >>: **Nome da Parte Terceira Principal << Nenhuma informação disponível >>**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **23/03/2017**

Audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento no processo nº 769/16, que a Justiça Pública move contra CAIO DA SILVA BARROS.

Aos 23/3/17, às 14:00 horas, na sala de audiências da Segunda Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito DRA. ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA, comigo escrevente a seu cargo, ao final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o(a) representante do Ministério Público na pessoa do(a) Dr(a). DRª. MARIA CAROLINA HELOISA CASTRO ANDRADE SOUZA, a(o) ré(u) CAIO DA SILVA BARROS, a defesa na pessoa do(a) DRª. DANIELLY SALVIANO PEREIRA SILVA-DPE, as testemunhas de acusação JOSÉ CARLOS PISTORI e ADALBERTO LOURENÇO BARBOSA (**Rol comum**).

Iniciados os trabalhos, nos termos da Lei nº 11.419/06 e da Lei nº 11.719/08, o ato foi gravado em mídia digital (art. 405, § 1º do Código de Processo Penal). Os depoimentos gravados poderão ser visualizados com utilização de Windows Media Player ou outro programa equivalente. As partes poderão ter contato com o registro de gravações, nos termos do § 2º, do art. 405, do já mencionado CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força da Lei. A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Não autoriza a divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio a não ser com a finalidade de fazer prova em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

processo judicial notificado; pelo réu, outrossim, foi dito, antes de interrogado, que se dá por citado, tendo pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados na r. denúncia, foram inquiridas 02 (DUAS) testemunha(s) de acusação, cujos termos seguem em separado.

Pela MMª. Juíza foi dito que: Encerrada a instrução, aos debates.

Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, foi dito que: MMª. Juíza, Procede a ação penal. A materialidade vem demonstrada nos autos por intermédio do laudo químico toxicológico. A autoria também é inequívoca. Interrogado em juízo, CAIO negou a prática delitiva, afirmando que se encontrava no lugar descrito nos autos porque é usuário de drogas e, assim, pretendia comprar o entorpecente para uso próprio. Sucede que a versão do imputado está isolada e não merece guarida. Em relato firme e pautado pela isenção, o policial civil JOSE confirmou que o réu foi detido no lugar descrito nos autos, o qual é conhecido como ponto de venda de drogas. O réu trazia consigo uma pochete rosa dentro da qual havia maconha, crack e cocaína em várias porções. O acusado confessou que vendia drogas no lugar porque precisava ajudar ou sustentar a família. Harmonizando-se com o relato acima, temos o depoimento do policial ADALBERTO, que ratificou que o réu estava em poder das drogas e foi abordado porque o local é conhecido como ponto de venda de drogas. O irrogado confessou a prática delitiva, afirmando que estava desempregado e precisava ajudar sua família. Ambos os policiais reconheceram o réu em audiência. No que concerne a depoimentos de policiais civis ou militares ou guardas civis, trago à colação o seguinte julgado que bem ilustra o presente caso: **“NO QUE TANGE À IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, TAL NÃO PODE PREVALECER. SOMENTE INVIABILIZARIA A CONDENAÇÃO SE FOSSE DEMONSTRADO PELO RÉU TEREM OS POLICIAIS AGIDO DE MÁ-FÉ. NÃO SE PODE**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

PARTIR DE UMA PRESUNÇÃO, MAIS QUE, QUE A PALAVRA DE POLICIAIS É SUSPEITA; A PRESUNÇÃO É JUSTAMENTE NO SENTIDO INVERSO. DO CONTRÁRIO, CAIRIA POR TERRA O PRINCÍPIO BASILAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS. NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA: STF, HC 51.577, DJU 7.12.73, p. 9372. Neste sentido: “A condição de policial não torna inidôneo o testemunho, se coerente” (RJTJRS, 174:183 e 175:107; JC 73:545)” (APELAÇÃO CRIMINAL nº 971221.3/6-0000-000 – Rel. Gustavo Scaf de Molon – autos 1305/05, 5ª Vara Criminal de Guarulhos, 14/setembro/2007). Tocava à Defesa provar que o policial depôs com o intuito de prejudicar ou forjar prova em detrimento do réu. Esta demonstração, contudo, não restou produzida pela Defensoria. Remanesce íntegra, portanto, a presunção de que o agente de segurança pública prestou depoimento isento e verdadeiro. Isto posto, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, requer-se a procedência da ação penal nos termos da exordial.

Dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) da(o) ré(u), foi dito que: MMª. Juíza, Caio da Silva Barros foi denunciado e está sendo processado pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Finda a instrução, passa a Defesa a expor os fundamentos para a absolvição do acusado. Tese de mérito absolutória. A fragilidade da prova. No presente caso, não bastam os relatos dos policiais para a condenação do acusado, mesmo porque restou provado que não tinha drogas em seu poder. Interrogado, o réu Caio da Silva Barros negou com veemência a acusação. Sustentou que é usuário de drogas e, no dia dos fatos, estava na biqueira, movido pela intenção de adquirir o suficiente para a satisfação de seu vício, quando preso por policiais que já conhecia de outra abordagem. Foi injustiçado por tais policiais e sequer viu onde as drogas foram encontradas. Depois


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de sua prisão, seu irmão descobriu que o nome do traficante é Luciano, vulgo *Cenoura*. Tinha R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em seu poder, dinheiro oriundo de trabalho exercido em um ferro velho, e gastou R\$ 20,00 (vinte reais) na compra de duas porções de maconha. Só soube mesmo da acusação de tráfico na delegacia. Reside bem perto da biqueira e do local da abordagem. Quando abordado, ficou despreocupado porque tinha apenas duas porções de maconha em seu poder, que estavam enroladas nas notas de dinheiro. Poderia correr, mas não o fez porque tinha a consciência limpa. José Carlos Pistori, investigador de polícia, narrou que estava em operação para repressão ao tráfico de drogas e, no local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, teria se deparado com o acusado, em uma viela, com uma pochete rosa em suas mãos. Teria encontrado drogas e dinheiro no interior de tal pochete. Quando abordado, o acusado estava sozinho, mas outras pessoas correram quando notaram a presença policial. O acusado teria confessado, informalmente, a prática do crime e a atribuído a dificuldades financeiras. Adalberto Lourenço Barbosa, segundo policial civil a testemunhar, afirmou que, no dia dos fatos, estava em ponto de venda de drogas quando teria se deparado com o acusado, em uma viela, que estariam com drogas armazenadas no interior de uma pochete. Estava no local por conta de uma operação policial. O local era movimentado, mas o acusado estaria sozinho. A pochete era cor de rosa. Informalmente, o acusado teria confessado a prática do crime e dito que precisava ajudar sua família. A lei penal exige a comprovação (inexistente no caso concreto) da finalidade de mercancia para a configuração do delito. Essa afirmação decorre de impositiva interpretação sistemática da lei regente. A declaração dos agentes públicos, sem outros elementos de prova, não parece ser capaz de comprovar todas as elementares do injusto penal do art. 33 da Lei 11.343/06. Não se fez, aqui, qualquer prova de que as drogas apreendidas (se é que estavam mesmo com o réu) eram destinadas a terceiros. Ora, as circunstâncias de tempo e lugar em que o acusado foi abordado não demonstram a finalidade de mercancia das referidas drogas, considerando-se, para isso, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Tampouco se buscou identificar as pessoas que estavam na hora da abordagem. Por outro lado, também restou duvidosa a autoria do delito. No caso sob julgamento, convém destacar logo de início a imprecisão da ação policial que resultou na prisão do acusado e na apreensão das drogas. Diante do exposto, requer-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Pedidos subsidiários: caso seja outro o entendimento de Vossa Excelência, requer a Defesa a expressa avaliação e acolhimento dos seguintes pleitos subsidiários, o que faz com apego aos princípios da eventualidade e ampla defesa: a) seja fixada a pena-base no mínimo legal; b) a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo, pois presentes os requisitos legais; c) o regime inicial menos gravoso e a incidência do art. 387, § 2º, do CPP; d) a substituição por pena restritiva de direitos; e) o apelo em liberdade.

Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos, etc. **CAIO DA SILVA BARROS**, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 *caput*, da Lei 11.343/06, sob acusação de, no dia 07 de abril de 2016, por volta das 20h30min, na Rua Doutor Carlos Pezzolo, Cidade Dutra, nesta capital e comarca, trazia consigo e adquiriu sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e visando o comércio ilegal, 3,0 gramas de crack distribuídos em 16 pedras, 27,6 gramas de cocaína distribuídos em 25 eppendorfs e 23,3 gramas de “Cannabis Sativa L” distribuídos em 20 trouxinhas. Foi determinada a notificação do acusado no dia 01 de junho de 2016 (fls. 48/49) para apresentação de Defesa Prévia, a qual foi feita em fls. 65, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 04 de agosto de 2016, às 14:00 horas. Em audiência foi recebida a denúncia, bem como sendo realizado o interrogatório do acusado, restou designada audiência em continuação para o dia 29 de setembro de 2016. A audiência restou prejudicada diante da ausência das testemunhas de acusação, adiante foi concedido ao acusado a liberdade provisória independente do pagamento da fiança arbitrada anteriormente, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do réu. No mais, redesignou-se a audiência para o dia 23 de março de 2017. Em audiência em continuação, foram inquiridas as testemunhas. Após, alegações finais aduzidas pelas partes. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, manifestou-se contrariamente, pleiteando a absolvição do acusado por falta de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, impugnando os depoimentos prestados pelos Policiais Civis. Em teses subsidiárias, requer a fixação da pena no mínimo legal, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, que seja fixado o regime menos gravoso para o cumprimento da pena, com a aplicação do art. 44, do Código Penal, requer a aplicação do art. 387§2º, do CPP, bem como seja facultado ao acusado o direito de apelar em liberdade. **É o relatório.**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

FUNDAMENTO e DECIDO. A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10), pelo Laudo Pericial (fls. 15/17), pelo Exame Químico-Toxicológico (fls. 69/71), bem como prova oral produzida nos autos. O réu, em seu interrogatório judicial, nega a prática do crime. Na data dos fatos, estava no local para comprar 2 porções de maconha, pois é usuário de tal droga. O dinheiro que foi encontrado em sua posse recebeu no ferro velho em que trabalha. Em sua posse foram achadas apenas as duas porções. Foi abordado quando saía da viela. O policial encontrou drogas no interior da viela. Não viu onde o policial encontrou as drogas. Cumpre pena pela prática de roubo. Mora nas proximidades no local em que foi abordado. Já conhecia os policiais que o detiveram. Sua tia mora naquela viela. A vizinha Tânia viu que o interrogando apenas estava comprando a droga. A testemunha JOSÉ CARLOS PISTORI, ouvido em Juízo, reconhece o réu. Na data dos fatos, realizaram operação policial naquele local, que é conhecido ponto de tráfico de drogas. O réu estava na viela, de costas. Ele portava uma pochete rosa nas mãos. Havia 20 porções de crack, 20 porções de cocaína e algumas porções de maconha na posse do réu, além de R\$ 35,00. Ele justificou que estava no local, pois não conseguia arrumar uma ocupação lícita. Não conhecia o réu de outras abordagens. A testemunha ADALBERTO LOURENÇO BARBOSA, ouvido em Juízo, reconhece o réu. Na data dos fatos, realizaram incursão a pé naquele local, que é conhecido ponto de tráfico de drogas. O réu estava na viela. Ele portava uma pochete rosa nas mãos. Havia 20 porções de crack, 20 porções de cocaína e algumas porções de maconha na posse do réu. Ele justificou que estava no local, pois não conseguia arrumar uma ocupação lícita. Não conhecia o réu de outras abordagens. A autoria, por seu turno, também é certa, devendo ser atribuída ao acusado. Vejamos. O réu, em seu interrogatório judicial, nega a prática do crime. Disse que apenas adquiria drogas para o seu consumo, ocasião em que surgiram policiais e acabou sendo preso. Já foi processado por roubo. Não obstante a tese defensiva, os depoimentos dos policiais civis encontram-se em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser acolhidos não desqualificando-os o fato das testemunhas serem policiais, não havendo demonstração de que, sem qualquer motivo aparente e relevante, teriam os policiais interesse em prejudicarem o acusado. Ademais em sendo agentes do Estado, certamente gozam de presunção de legitimidade de seus atos, não havendo o mínimo indício que teriam agido dolosamente, inexistindo qualquer contradição ou modificação em ambos os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial como em Juízo. Assim, os pontos essenciais da prisão e da apreensão da droga foram confirmados pelos agentes policiais, sendo que os pontos conflitantes, entre eles, não podem ser considerados vitais para afastar um decreto condenatório, isto porque é notório o grande número de ocorrências similares pelas quais os policiais participam. Assim, prevalece a versão policial eis que imparcial. Nesse diapasão: **“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC 76.608-0 – STF – DJU 11.04.97). “ENTORPECENTES – Tráfico – Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos – Depoimentos prestados por policiais – Validade – Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia – Desclassificação para uso próprio – Inadmissibilidade – Tráfico caracterizado – Ação procedente – recurso não provido” (TJSP – Ap. 264795-3 – 6ª Câmara Criminal – Rel. Des. Debatin Cardoso). “ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.). Ressalte-se não haver, nos autos, qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Ademais, o fato típico foi descrito de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela prisão do réu, quer seja, que na posse do réu (trazer consigo) foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas na denúncia. O elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado. A absolvição alvitada pela defesa é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório. O depoimento dos policiais, de inegável valor probante, evidencia a ocorrência do crime. A intenção de tráfico se verifica pela quantidade de droga encontrada em poder do réu, a forma de acondicionamento, o que comprova que a droga era destinada ao comércio. Logo, de rigor a condenação. Ressalte-se não haver, nos autos, qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, não sendo crível a versão ofertada, o que não se prestarão reconhecimento da desclassificação do crime hediondo para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Aliás, a hipótese de que o acusado portava drogas para uso próprio, não se sustenta, haja vista que nada impede que o usuário de drogas realize o comércio do entorpecente até como forma de sustentar o próprio vício. Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes imputado ao acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe. Atendendo ao **método trifásico de aplicação da pena**, passo a fixá-la.

Na **primeira fase** da dosimetria da pena, atentando às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, **05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa**. Na **segunda fase**, verifico que incide a agravante da reincidência específica, (conforme certidão criminal referente à condenação exarada nos autos nº 9430/2013 da 23ª Vara Criminal local que consta sentença condenatória com trânsito em julgado para o réu aos 17/12/2014), motivo pelo qual majoro a pena acima fixada em 1/3 (um terço), perfazendo total de **06 anos e 08 meses e 666 dias-multa**. Na **terceira fase**, não há causa de aumento de pena a ser aplicada. Tampouco incide a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da Lei 11.343/06, posto que o acusado é reincidente. Entendo que o **regime mais adequado** ao cumprimento da reprimenda corporal seja o **fechado**, inclusive pela reincidência, não se podendo falar, ainda, em substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes. Explico. O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa **empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da **Resolução n.º 5/12**, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “*vedada a conversão em penas restritivas de direitos*”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “*esvaziamento*” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “**empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). No caso nos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos gravoso, embora a pena aplicada permita, objetivamente, referida fixação, nos termos do artigo 33, e incisos, do Código Penal. Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, posto que o tráfico ilícito de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios. Aliás, deve ser ressaltado que, o acusado é reincidente, não fazendo jus a outro regime que não o fechado. Portanto, no caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o **REGIME INICIAL FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea *a*, do Código Penal. Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo. Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal. Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, permite a progressão a criminosos primários que tenham cumprido 2/5 (dois quintos), da pena imposta, assim como a progressão a criminosos reincidentes que tenham cumprido 3/5 (três quintos) da pena imposta, pelo que caberá ao juízo da execução, na oportunidade própria, aferir se o acusado tem condições ou não para a progressão do regime fechado para o semiaberto. O período de prisão preventiva não autoriza a aplicação do art. 387, §2º, do CPP. Ausentes os requisitos da prisão cautelar, faculto o apelo em liberdade. Considerada a situação econômica do acusado, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então. Diante do exposto, **julgo procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de declarar **CAIO DA SILVA BARROS**, qualificado nos autos, como **incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado, a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa arbitrados, unitariamente, no mínimo legal**. Conforme fundamentado acima, deverá iniciar o cumprimento da pena, em **regime fechado, facultado o direito ao recurso em liberdade**. Autorizo, desde logo, a destruição dos entorpecentes apreendidos, com as cautelas de reserva de quantidade mínima para contraprova, oficiando-se. DECLARO, ainda, a perda da importância apreendida em favor da União, nos termos do artigo 92. Tais valores serão revertidos ao FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, de acordo com o artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Expeçam-se as comunicações de praxe. Custas *ex lege*. Dou a presente por publicada em audiência, e por intimadas as partes presentes. Registre-se e comunique-se. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Eu, _____Fernanda, escrevente, digitei e subscrevi.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA

Juíza de Direito

Dr(a). Promotor(a) de Justiça:

(DRª. MARIA CAROLINA HELOISA CASTRO ANDRADE SOUZA)

() COM RECURSO () SEM RECURSO

Dr(a). Defensor(a):

(DRª. DANIELLY SALVIANO PEREIRA SILVA-DPE)

() COM RECURSO () SEM RECURSO

Ré(u):

(presa(o))

() COM RECURSO () SEM RECURSO